TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

Instrumento particular de adesão eletrônica à plataforma de intermediação digital entre alunos/contratantes e instrutores de trânsito autônomos.

QUADRO-RESUMO INFORMATIVO

Item	Descrição
Plataforma	Instrutor em Casa Brasil – marketplace/intermediação digital.
Operadora	65.577.442 INOVA SIMPLES (I.S.), CNPJ 65.577.442/0001-40, sede Rua Praia São Vicente, nº 06, Sala 01, Bairro Tarumã, CEP 69.041-415, Manaus/AM.
Usuário	Aluno/candidato com LADV válida ou condutor habilitado com CNH válida.
Serviços	Aulas práticas, aulas extras, reteste, aperfeiçoamento e eventual aluguel de veículo.
Atenção	A plataforma não é autoescola/CFC, não realiza exame e não garante aprovação.
Registro oficial	Quando exigido, o lançamento da aula no Renach/DETRAN é obrigação do instrutor.
Dados pessoais	Haverá tratamento de documentos, pagamentos, geolocalização e histórico de aula.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES, DO ACEITE ELETRÔNICO E DAS DEFINIÇÕES

1.1. O presente instrumento regula as condições de acesso e uso da plataforma digital “INSTRUTOR EM CASA BRASIL”, operada por 65.577.442 INOVA SIMPLES (I.S.), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 65.577.442/0001-40, com sede em Rua Praia São Vicente, nº 06, Sala 01, Bairro Tarumã, CEP 69.041-415, Manaus/AM, doravante denominada “INTERMEDIADORA” ou “PLATAFORMA”, pelo usuário cadastrado na modalidade ALUNO/CONTRATANTE, doravante denominado “CONTRATANTE”.

1.2. A contratação poderá ocorrer por assinatura eletrônica, aceite por clique, autenticação por senha, token, biometria, certificado digital ou outro meio admitido pela legislação brasileira, com registro de data, hora, IP, dispositivo, versão do documento e demais elementos de auditoria.

1.3. Para os fins deste contrato, considera-se: Plataforma: aplicativo, site, painel administrativo, meios de pagamento, chat, geolocalização e sistemas associados; Contratante: candidato à habilitação portador de LADV válida ou condutor já habilitado que busca aula de aperfeiçoamento; Instrutor: profissional autônomo autorizado pelo órgão executivo de trânsito competente; Serviço Intermediado: aula prática, aula extra, aula para habilitado, preparação para reteste ou aluguel de veículo, quando disponível; LADV: Licença de Aprendizagem de Direção Veicular; Renach: Registro Nacional de Condutores Habilitados.

Nota normativa: este contrato foi estruturado com base na Resolução CONTRAN nº 1.020/2025, na Medida Provisória nº 1.327/2025 e na respectiva lei de conversão, se oficialmente publicada, no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei nº 12.302/2010, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei nº 14.063/2020, na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e no art. 784 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.620/2023. Eventual alteração superveniente do CONTRAN, SENATRAN, CTB ou DETRAN local será incorporada por atualização de versão e novo aceite eletrônico quando houver impacto relevante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA JURÍDICA DA PLATAFORMA

2.1. A INTERMEDIADORA atua exclusivamente como plataforma de intermediação digital, permitindo que o CONTRATANTE localize, selecione, agende, pague e avalie serviços ofertados por instrutores de trânsito autônomos cadastrados.

2.2. A INTERMEDIADORA não é Centro de Formação de Condutores, não é autoescola, não é órgão executivo de trânsito, não é entidade credenciadora, não é seguradora, não realiza exame prático e não promete aprovação em qualquer etapa do processo de habilitação.

2.3. O serviço de instrução veicular é prestado diretamente pelo INSTRUTOR escolhido pelo CONTRATANTE, em relação autônoma, direta e independente, sem prejuízo das obrigações próprias da INTERMEDIADORA como provedora de aplicação, marketplace e intermediadora de pagamento.

2.4. A INTERMEDIADORA poderá estabelecer padrões mínimos de cadastro, segurança, atendimento, documentação e funcionamento da plataforma, sem que isso caracterize subordinação trabalhista ou responsabilidade pedagógica direta pelas aulas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O presente contrato tem por objeto disponibilizar ao CONTRATANTE acesso à plataforma tecnológica para contratação dos seguintes serviços, conforme disponibilidade local e regulamentação vigente:

- aulas práticas obrigatórias para candidato à primeira habilitação, desde que o aluno possua LADV válida;
- aulas extras ou preparatórias para reteste de exame prático;
- aulas de aperfeiçoamento, reciclagem prática, retomada de confiança, adaptação, direção defensiva ou preparação para adição/mudança de categoria, quando permitidas;
- aluguel ou disponibilização de veículo para aula ou exame prático, quando ofertado pelo instrutor e permitido pela regulamentação aplicável.

3.2. Cada contratação individual apresentará, antes do pagamento, o nome do instrutor, categoria atendida, valor da aula, eventual aluguel de veículo, taxa operacional/intermediação de 20% (vinte por cento), quando destacada ao usuário, data, horário, local de encontro, política de cancelamento aplicável e demais informações essenciais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS REQUISITOS DO CONTRATANTE

4.1. Para utilizar a plataforma, o CONTRATANTE deverá fornecer informações verdadeiras, completas e atualizadas, incluindo nome, CPF, telefone, e-mail, cidade, categoria pretendida, foto de validação e documentos exigidos pela plataforma.

4.2. O candidato em processo de habilitação deverá enviar LADV válida e documento oficial de identificação. O condutor já habilitado deverá enviar CNH válida e compatível com a finalidade declarada.

4.3. O CONTRATANTE declara estar ciente de que não poderá realizar aula prática obrigatória sem LADV válida, nem utilizar documento vencido, suspenso, cassado, cancelado ou incompatível com a categoria da aula.

4.4. O CONTRATANTE deverá apresentar-se em condições físicas e mentais adequadas à prática de direção, sendo vedada a aula quando houver sinais de ingestão de álcool, uso de substância psicoativa, medicamento incapacitante, fadiga extrema, agressividade, alteração emocional relevante ou qualquer condição que comprometa a segurança.

4.5. O instrutor poderá recusar o início ou a continuidade da aula, sem prejuízo da aplicação da política de cancelamento, quando houver risco à segurança, irregularidade documental, ausência de LADV/CNH, falta de equipamento obrigatório, veículo irregular ou comportamento inadequado.

CLÁUSULA QUINTA – DA ESCOLHA DO INSTRUTOR E DA AUTONOMIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. O CONTRATANTE escolhe livremente o instrutor dentre os profissionais disponíveis na plataforma, podendo considerar preço, avaliação, localização, categoria, horários, tipo de veículo, experiência declarada e demais informações exibidas no perfil.

5.2. A exibição de instrutores poderá observar critérios técnicos de busca, disponibilidade, distância, avaliação, segurança, conformidade documental, compatibilidade de categoria e regras de funcionamento da plataforma.

5.3. A INTERMEDIADORA poderá bloquear, suspender ou ocultar perfis de instrutores quando houver documentação pendente, risco regulatório, denúncia, inconsistência cadastral, reclamações graves ou descumprimento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO AGENDAMENTO, TOLERÂNCIA, INÍCIO E ENCERRAMENTO DA AULA

6.1. A aula será realizada na data, horário e local de encontro confirmados pelo CONTRATANTE e pelo INSTRUTOR no aplicativo.

6.2. O tempo de tolerância para presença no local combinado será de 5 (cinco) minutos, salvo regra mais favorável exibida no aplicativo ou ajustada entre as partes pelo chat da plataforma.

6.3. Após a tolerância, a parte presente poderá registrar não comparecimento por meio do aplicativo, preferencialmente com confirmação de geolocalização.

6.4. O início e o encerramento da aula deverão ser registrados no aplicativo, sempre que tecnicamente disponível, com horário, geolocalização e confirmação das partes.

6.5. O registro digital da plataforma tem finalidade probatória, administrativa, de segurança e de suporte, mas não substitui o lançamento oficial exigido pelo órgão de trânsito, quando aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGISTRO DA AULA NO RENACH/DETRAN

7.1. Quando a aula contratada compuser carga horária exigida para habilitação, o INSTRUTOR será o responsável direto pelo registro correto e tempestivo da aula no sistema disponibilizado pelo DETRAN, SENATRAN, Renach ou órgão competente, observada a regulamentação vigente.

7.2. A INTERMEDIADORA poderá disponibilizar ferramentas, alertas, comprovantes, geolocalização, histórico e suporte para facilitar a comprovação da aula, mas não substitui a obrigação profissional do INSTRUTOR perante o órgão de trânsito.

7.3. Caso o CONTRATANTE identifique ausência de registro, divergência de carga horária ou inconsistência cadastral, deverá comunicar a plataforma em até 48 (quarenta e oito) horas, para abertura de chamado, preservação de evidências e tentativa de mediação com o instrutor.

CLÁUSULA OITAVA – DOS VALORES, PAGAMENTOS, REPASSES E COMPROVANTES

8.1. Os valores serão exibidos de forma prévia e clara antes da confirmação do agendamento, incluindo preço da aula, eventual aluguel de veículo, taxa operacional/intermediação de 20% (vinte por cento), tributos quando aplicáveis, descontos, cupons e encargos operacionais.

8.2. O pagamento poderá ocorrer por PIX, cartão, boleto, carteira digital ou outro meio disponibilizado pela plataforma. A confirmação da aula poderá depender da compensação ou autorização do pagamento.

8.3. A INTERMEDIADORA poderá reter temporariamente o valor pago até confirmação de conclusão da aula, para fins de segurança, mediação de conflitos, prevenção a fraudes, repasse ao instrutor e cumprimento das políticas da plataforma.

8.4. O CONTRATANTE não deverá realizar pagamentos diretos ao instrutor por serviço captado, negociado ou agendado pela plataforma, salvo autorização expressa no aplicativo. Pagamentos por fora podem impedir suporte, reembolso, mediação e comprovação.

CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E REPOSIÇÃO

9.1. Nas contratações realizadas exclusivamente por meio eletrônico, o CONTRATANTE poderá exercer o direito de arrependimento no prazo legal, quando aplicável, desde que o serviço ainda não tenha sido integralmente prestado e observadas as particularidades de serviços agendados para data certa.

9.2. Quando o CONTRATANTE solicitar expressamente a execução do serviço dentro do prazo legal de arrependimento, especialmente mediante agendamento da aula, confirmação do instrutor, reserva de horário, disponibilização de veículo e organização operacional da prestação do serviço, eventual desistência posterior não afastará a cobrança dos valores proporcionais ao serviço efetivamente prestado, nem dos custos operacionais já assumidos pela Plataforma e/ou pelo Instrutor.

9.3. Para fins deste contrato, considera-se que a aula agendada gera reserva operacional específica, pois envolve bloqueio da agenda do instrutor, preparação e disponibilização do veículo, organização do deslocamento, impedimento de atendimento de outro aluno no mesmo horário e custos administrativos da intermediação digital.

9.4. O cancelamento solicitado pelo CONTRATANTE observará as seguintes regras:

a) Cancelamento antes da confirmação do instrutor: haverá reembolso integral do valor pago, salvo eventual custo financeiro não estornável cobrado por operadora de pagamento, desde que previamente informado ao usuário.

b) Cancelamento com antecedência **superior a 24 (vinte e quatro)** horas do horário agendado para início da aula: haverá retenção operacional de **50% (cinquenta por cento)** sobre o valor da aula cancelada, em razão da reserva de agenda, disponibilização do instrutor, organização do veículo e custos operacionais da Plataforma, sendo restituído ou convertido em crédito ao CONTRATANTE o saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento), conforme opção disponibilizada pela Plataforma.

c) Cancelamento com **antecedência igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas do horário** agendado para início da aula: a aula será considerada devida para fins financeiros, sem direito a reembolso, tendo em vista a indisponibilização do horário, a reserva do instrutor, a preparação do veículo e a perda da oportunidade de atendimento de outro aluno.

d) Não comparecimento do CONTRATANTE ao local e horário agendados: será equiparado ao cancelamento com antecedência igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas, sem direito a reembolso, observada a tolerância máxima prevista pela Plataforma.

e) Aulas obrigatórias, aulas de reforço, aulas extras ou aulas preparatórias para reteste: quando houver cancelamento pelo CONTRATANTE com antecedência igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas, ou em caso de não comparecimento, a aula não realizada não será computada como carga horária prática para fins regulatórios, LADV, RENACH ou controle perante o órgão de trânsito, devendo o CONTRATANTE realizar novo agendamento e efetuar novo pagamento para fins de reposição da aula.

f) Aulas não obrigatórias, aulas de aperfeiçoamento ou treinamento para condutores já habilitados: quando houver cancelamento com **antecedência igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas**, ou não comparecimento do CONTRATANTE, a aula será considerada consumida para fins financeiros, sem direito a reembolso, salvo liberalidade expressa da Plataforma.

g) Cancelamento pelo Instrutor: caso o cancelamento seja realizado pelo Instrutor, o CONTRATANTE terá direito, à sua escolha, ao reembolso integral do valor pago ou ao reagendamento da aula sem qualquer custo adicional, sem prejuízo da aplicação de penalidades internas ao Instrutor pela Plataforma,

h) Falha documental, impedimento regulatório ou bloqueio do Instrutor: caso seja constatada irregularidade documental, bloqueio regulatório, ausência de autorização válida, indisponibilidade do veículo ou qualquer impedimento atribuível ao Instrutor, o CONTRATANTE terá direito ao reembolso integral do valor pago ou à substituição por outro instrutor disponível, à sua escolha.

9.5. A reposição de aula decorrente de cancelamento tardio, não comparecimento, atraso injustificado ou desistência do CONTRATANTE não será automática nem gratuita, devendo ser realizado novo agendamento e novo pagamento, especialmente nas aulas obrigatórias, de reforço, extras ou

preparatórias para exame prático, uma vez que somente aulas efetivamente realizadas poderão ser consideradas para fins de registro, comprovação ou aproveitamento pedagógico.

9.6. As regras de cancelamento, retenção operacional, não comparecimento e necessidade de novo pagamento para reposição deverão ser apresentadas de forma clara e destacada ao CONTRATANTE antes da confirmação do pagamento, mediante aceite eletrônico específico no aplicativo.

9.7. Situações excepcionais, devidamente comprovadas pelo CONTRATANTE e analisadas pela Plataforma, poderão ser avaliadas administrativamente, sem que eventual tolerância, crédito, remarcação ou liberalidade constitua obrigação permanente, alteração contratual, novação ou renúncia às regras aqui previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO USO DE VEÍCULO DO INSTRUTOR OU DO CONTRATANTE

10.1. A aula poderá ser realizada em veículo disponibilizado pelo instrutor ou pelo CONTRATANTE, conforme permitido pela regulamentação vigente, pelas regras do órgão de trânsito local e pelas condições aceitas no aplicativo.

10.2. Quando o veículo for disponibilizado pelo instrutor, este será responsável pela regularidade documental, conservação, equipamentos obrigatórios, condições de segurança, adequação à categoria, seguro quando contratado e exigências regulamentares.

10.3. Quando o veículo for disponibilizado pelo CONTRATANTE, este declara que o veículo está regular, licenciado, em condições de circulação e compatível com a finalidade da aula, devendo apresentar CRLV e demais documentos solicitados.

10.4. O INSTRUTOR poderá recusar, de forma justificada, a utilização de veículo próprio do CONTRATANTE quando constatar irregularidade, risco mecânico, ausência de equipamento obrigatório, incompatibilidade com a categoria, insegurança operacional ou descumprimento de norma do DETRAN/SENATRAN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONDUTA, SEGURANÇA E VEDAÇÕES

11.1. O CONTRATANTE deverá cumprir as normas de trânsito, as orientações de segurança do instrutor e as regras do aplicativo.

- é vedado utilizar dados do instrutor para importunação, ameaça, assédio, perseguição, discriminação ou contato fora da finalidade do serviço;
- é vedado portar arma, substância ilícita ou objeto que comprometa a segurança durante a aula;
- é vedado gravar, divulgar imagem, áudio ou dados do instrutor sem base legal ou consentimento, ressalvadas provas necessárias para denúncia ou defesa de direito;
- é vedado manipular geolocalização, fraudar presença, burlar pagamento ou tentar registrar aula não realizada.

11.2. A violação desta cláusula poderá gerar cancelamento da aula, suspensão da conta, bloqueio de acesso, retenção proporcional de valores, comunicação às autoridades competentes e responsabilização civil, administrativa ou criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE APROVAÇÃO

12.1. O CONTRATANTE declara ciência de que aulas práticas, conteúdo educativo, simulações, aluguel de veículo ou orientação do instrutor não garantem aprovação em exame teórico, prático, reteste ou qualquer avaliação oficial.

12.2. O resultado do exame depende de desempenho individual, critérios oficiais, condições do exame, avaliação do órgão de trânsito e cumprimento integral das etapas legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

13.1. A INTERMEDIADORA responde por falhas próprias de sua atuação como plataforma, incluindo funcionamento essencial do aplicativo, segurança razoável dos dados, processamento do pagamento, apresentação transparente de informações, suporte, mediação e validação cadastral nos limites tecnicamente disponíveis.

13.2. O INSTRUTOR responde diretamente pela execução da aula, observância das normas de trânsito, deveres profissionais, segurança operacional, conduta pedagógica, regularidade documental, condições do veículo que disponibilizar, registro da aula quando exigido e danos decorrentes de sua ação ou omissão.

13.3. O CONTRATANTE responde pelas informações fornecidas, regularidade dos documentos enviados, comparecimento, conduta durante a aula, condições físicas e mentais para condução, uso adequado do veículo quando próprio e danos decorrentes de sua ação ou omissão.

13.4. Nenhuma cláusula deste contrato afasta direitos mínimos previstos em normas de ordem pública, especialmente quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E GEOLOCALIZAÇÃO

14.1. A INTERMEDIADORA tratará dados pessoais do CONTRATANTE conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, utilizando-os para cadastro, verificação documental, execução do contrato, segurança, prevenção a fraudes, pagamento, suporte, cumprimento de obrigação legal/regulatória e exercício regular de direitos.

14.2. Poderão ser tratados dados de identificação, contato, documentos, imagem de validação, LADV/CNH, dados de pagamento, dados do veículo, histórico de aulas, avaliações, mensagens de suporte, geolocalização e registros de uso do aplicativo.

14.3. A geolocalização poderá ser coletada durante o agendamento, deslocamento, início, realização e encerramento da aula, para segurança, comprovação, mediação de conflito, registro de percurso e cumprimento regulatório, quando aplicável.

14.4. Os dados poderão ser compartilhados com instrutor contratado, processadores de pagamento, provedores de tecnologia, órgãos de trânsito, autoridades públicas e terceiros essenciais à execução do contrato, sempre nos limites da finalidade e da legislação aplicável.

14.5. O canal para solicitações de titular de dados é: **instrutorcasabrasil@gmail.com**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUSPENSÃO, BLOQUEIO E RESCISÃO

15.1. O CONTRATANTE poderá encerrar sua conta a qualquer momento, observadas obrigações financeiras pendentes, aulas já realizadas, solicitações de reembolso em curso e prazos legais de retenção de dados.

15.2. A INTERMEDIADORA poderá suspender ou cancelar a conta em caso de fraude, documento inválido, uso indevido, risco à segurança, agressão, assédio, inadimplência, tentativa de burlar pagamento, violação de dados, denúncia grave ou descumprimento deste contrato.

15.3. Sempre que possível e inexistente risco imediato, a plataforma oportunizará esclarecimento ao usuário antes do bloqueio definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DA PLATAFORMA

16.1. A marca, nome, layout, software, fluxos, banco de dados, textos, imagens, materiais educativos e demais elementos da plataforma pertencem à INTERMEDIADORA ou a terceiros licenciantes.

16.2. O CONTRATANTE recebe licença limitada, pessoal, revogável, não exclusiva e intransferível para uso do aplicativo, exclusivamente para a finalidade deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES, PROVAS DIGITAIS E ASSINATURA ELETRÔNICA

17.1. As comunicações poderão ocorrer por aplicativo, e-mail, SMS, WhatsApp, notificação push ou outro canal informado pelo CONTRATANTE.

17.2. Logs de acesso, comprovantes de pagamento, registros de aceite, geolocalização, mensagens de suporte, avaliações, fotos, documentos e demais evidências digitais poderão ser utilizados para comprovação de contratação, execução, cancelamento, disputa, defesa de direitos e cumprimento regulatório.

17.3. O contrato eletrônico poderá constituir título executivo extrajudicial quando preenchidos os requisitos legais, inclusive as regras aplicáveis a assinaturas eletrônicas e integridade documental.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Para relações com consumidor, fica preservado o foro do domicílio do CONTRATANTE, sem prejuízo de solução administrativa pela plataforma e de meios consensuais de resolução de conflitos.

18.2. Quando não caracterizada relação de consumo ou quando permitido pela legislação aplicável, fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.3. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação não importará em renúncia, novação ou alteração contratual.

18.4. Havendo alteração normativa do CONTRAN, SENATRAN, CTB, DETRAN estadual ou órgão competente, a plataforma poderá adequar seus fluxos, exigências documentais, políticas e contratos, comunicando os usuários quando houver impacto relevante.

Manaus/AM, data do aceite eletrônico registrado pela Plataforma.

65.577.442 INOVA SIMPLES (I.S.)	**ALUNO/CONTRATANTE – aceite eletrônico no aplicativo**

Assinatura eletrônica: aceite por clique, biometria, senha, token, certificado digital ou outro mecanismo admitido pela legislação aplicável, com registro de data, hora, IP, dispositivo, versão do documento e trilha de auditoria.